

Số: 2527 /SNNMT-KHTC

Lào Cai, ngày 03 tháng 4 năm 2026

V/v tham gia ý kiến đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được Văn bản số 1405/SCT-NL ngày 22/3/2026 của Sở Công Thương về việc phối hợp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái. Sau khi xem xét Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án; ý kiến đề của Sở Công Thương tại Văn bản nêu trên; đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến tham gia theo lĩnh vực chuyên ngành quản lý, cụ thể như sau:

### 1. Về đất đai

Dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái đã được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/7/2025. Qua nghiên cứu nội dung đề xuất báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án nhận thấy các hạng mục thực hiện của dự án cơ bản phù hợp với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Tuy nhiên về tổng mức đầu tư của dự án (*theo chủ trương đầu tư được duyệt là 165.000 triệu đồng, trong báo cáo nghiên cứu khả thi đang đề xuất tổng mức là 265.828,54 triệu đồng*) là chưa bảo đảm; Ngoài ra trong báo cáo nghiên cứu khả thi không đề cập đến quy mô diện tích của từng hạng mục.

Để có cơ sở đánh giá sự phù hợp của báo cáo nghiên cứu khả thi với chủ trương dự án đã được phê duyệt đề nghị chủ đầu tư làm rõ quy mô diện tích từng hạng mục và đảm bảo phù hợp với chủ trương dự án đã được phê duyệt. Trường hợp trong báo cáo có sự không thống nhất như tổng mức nêu trên đề nghị Sở Công thương xin ý kiến Sở Tài chính hướng dẫn về thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư (*nếu có*) theo quy định của pháp luật đầu tư.

### 2. Về khoáng sản

Theo nội dung Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng nêu trên (*được gửi kèm theo Công văn số 1405/SCT-NL ngày 22/3/2026 của Sở Công Thương*), quy mô đầu tư xây dựng của dự án bao gồm: Phần đường dây 110kV (Xây dựng mới đường dây 110kV 2 mạch, 3 mạch, 4 mạch với tổng chiều dài là 13.340,4 m) và Phần Trạm biến áp 110kV (tại TBA 110kV Âu Lâu: Xây dựng mới TBA 110/35/22kV, công suất 2x40MVA và tại TBA 110kV Bảo Hưng: Lắp đặt mới 02 ngăn đường dây 110kV).

Tuy nhiên, hồ sơ và các tài liệu kèm theo không thể hiện được cụ thể ranh giới, tọa độ các điểm khếp góc khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng (hoặc không kèm theo file số bản đồ khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng). Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa có cơ sở để tham gia ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư xây dựng với các khu vực khoáng sản đã được cấp phép hoặc đã được quy hoạch.

### **3. Về bảo vệ môi trường**

Hồ sơ dự án chưa làm rõ được các loại đất dự án chiếm dụng; các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động (*nước thải, khí thải*) làm cơ sở hướng dẫn Chủ dự án lập hồ sơ thủ tục về môi trường theo quy định.

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (*được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025*) và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, dự án thực hiện lập hồ sơ thủ tục về môi trường như sau:

- Nếu dự án: (i) có sử dụng đất, đất có mặt nước từ 0,2 ha đối với rừng tự nhiên hoặc rừng phòng hộ; (ii) có chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước từ 0,1 ha trở lên đối với rừng tự nhiên hoặc rừng phòng hộ thì theo quy định điểm b khoản 1 Điều 30, khoản 3 Điều 35 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 (*được sửa đổi bổ sung tại khoản 4, khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025*); số thứ tự 5 (a, b) mục II Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ, dự án thuộc đối tượng lập hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Báo cáo ĐTM) gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (*thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh*) thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (*được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025*). Thời điểm thực hiện đánh giá tác động môi trường được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư và phải đảm bảo có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM trước khi phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 31 và khoản 2 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường (*được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025*).

- Nếu dự án không thuộc các trường hợp nêu trên, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì dự án thuộc trường hợp phải thực hiện đăng ký môi trường gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (*Chủ dự án lựa chọn Phường Âu Lâu hoặc xã Trấn Yên hoặc xã Việt Hồng*) để tiếp nhận đăng ký. Thời điểm thực hiện việc đăng ký môi trường thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020<sup>1</sup>.

#### **4. Về lâm nghiệp**

##### **4.1. Về thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng (CMĐSDR)**

Theo hồ sơ thiết kế, tổng diện tích chiếm đất của trạm biến áp 110kV Âu Lâu là 12.278 m<sup>2</sup>. Khu vực dự kiến đặt trạm nằm trên đất rừng sản xuất thuộc địa bàn thôn Công Đá, phường Âu Lâu, tiếp giáp đồi trồng keo. Tuyến đường dây 110kV có tổng chiều dài 13.340,4 m, đi qua địa phận phường Âu Lâu và xã Việt Hồng, chủ yếu đi qua địa hình đồi núi, cắt qua đồi trồng keo, trồng quế của người dân.

Để đảm bảo tuân thủ Luật Lâm nghiệp 2017 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, đề nghị chủ dự án phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm sở tại và chính quyền địa phương tiến hành điều tra, đo đạc, bóc tách chính xác diện tích, hiện trạng các loại rừng bị ảnh hưởng (bao gồm cả diện tích thu hồi vĩnh viễn cho móng cột, trạm biến áp và diện tích hành lang tuyến). Hồ sơ xin chủ trương CMĐSDR cần được lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai các bước tiếp theo.

##### **4.2. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và áp giá lâm sản**

Do tuyến đường dây đi qua và san gạt nhiều diện tích rừng sản xuất (keo, quế...), đề nghị Chủ đầu tư làm việc kỹ lưỡng với chính quyền địa phương, đơn vị liên quan; thực hiện bồi thường đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, tránh khiếu kiện làm chậm tiến độ dự án.

**4.3. Về nghĩa vụ trồng rừng thay thế:** Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo đúng quy định pháp luật.

##### **4.4. Về quản lý an toàn thi công và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR)**

Quá trình thi công móng cột, kéo dây và san gạt mặt bằng trong khu vực đồi núi, rừng sản xuất tiềm ẩn rủi ro cháy rừng rất cao (đặc biệt đối với các hoạt động hàn, cắt kim loại). Đề nghị nhà thầu thi công có giải pháp an toàn về PCCCR.

Trong trường hợp Chủ đầu tư và đơn vị thi công sử dụng thiết bị bay không người lái (Flycam) để khảo sát địa hình hoặc hỗ trợ rải dây qua tán rừng, yêu cầu phải xin cấp phép bay theo quy định của Bộ Quốc phòng và người vận

<sup>1</sup> “b) Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;”

hành phải có chứng chỉ bay hợp lệ, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh sự cố rơi rớt gây cháy nổ khu vực rừng.

**5.** Đối với các nội dung không thuộc chuyên ngành quản lý của sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường không có ý kiến tham gia.

Từ các nội dung tham gia ý kiến nêu trên, đề nghị Sở Công Thương căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư; các quy định pháp luật có liên quan và ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương để xem xét thẩm định và đề xuất đầu tư dự án theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Công Thương tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng: KS, QLDD;
- Các chi cục: Kiểm lâm; Môi trường, KTTV và BĐKH;
- Lưu: VT, KHTC (Nghiêm).



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phạm Bình Minh**